Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU

Merverdiavgift 5 del 2

Tove Hepsø, Tor Atle Hjeltnes og Monica Storvik

Lærestoffet er utviklet for faget Økonomisk styring og regnskap

1. Merverdiavgift 5 del 2

Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hva merverdiavgift er og hvordan en bedrift må forholde seg til den.

Pensum i leksjonen finner vi i Lærebok 1, Årsregnskapet: kapittel 15 i læreboka, 6. utgave.

Innhold

1.1. INNLEDNING 2
1.2. MERVERDIAVGIFT 2
1.2.1. Generell avgiftsplikt 2
1.2.2. Fritak fra avgiftsplikt innenfor loven 3
1.2.3. Omsetning utenfor avgiftsområdet – unntak fra avgiftsplikt 3
1.2.4. Beregning og innbetaling av merverdiavgift 4
1.2.5. Eksempel på inngående og utgående mva 4
1.7. OPPSUMMERING 5
1.8. REFERANSER 5

Opphavsrett: Tove Hepsø, Tor Atle Hjeltnes og Stiftelsen TISIP

1.1. Innledning

I leksjon 5 del 2 skal vi se på merverdiavgift og hvilke regler som gjelder for ulike typer varer og tjenester.

1.2. Merverdiavgift

I Norge må vi betale en avgift når vi kjøper varer og tjenester. Denne avgiften kalles merverdiavgift (mva). Dette er en skatt som berører omsetningen på varer og tjenester, og bestemmelsene om denne skatten finnes i merverdiavgiftsloven.

Hovedregelen er at bedrifter skal beregne og betale mva ved omsetning av varer og tjenester (jfr merverdiavgiftsloven§ 3-1). Avgiftsplikten inntrer når omsetning overstiger kr 50 000 i løpet av en periode på tolv måneder (ikke nødvendigvis kalenderår). Bedrifter som fyller vilkårene for avgiftsplikt, skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. For å søke om mva-registrering benyttes Samordnet registermelding. Den kan leveres elektronisk via altinn.no.

Merverdiavgiften skal som hovedregel beregnes i alle ledd i omsetningskjeden og på innførsel av varer og tjenester fra utlandet. Sentrale uttrykk i merverdiavgiftssystemet er

- utgående avgift
- inngående avgift

Utgående avgift

Denne avgiften skal beregnes og kreves opp ved **salg** av varer og tjenester. Utgående avgift skal kreves inn både når en selger til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere.

Inngående avgift

Inngående merverdiavgift påløper ved **kjøp** av en avgiftspliktig vare eller tjeneste. Når kjøperen er en registrert næringsdrivende, kan dette avgiftsbeløpet føres til fradrag i oppgjøret med avgiftsmyndighetene. Vi skal ta et eksempel på dette i slutten av leksjonen.

Avgiftssatsen er 25 prosent, mens ved omsetning av næringsmidler skal avgift beregnes med 15 prosent. Videre er det en lav sats som gjelder for persontransport, utleie av rom og kinobilletter, denne er på 12 % (satsene er per 01.01.2022*).*

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp gir oss plikt til å beregne innførselsmerverdiavgift.

1.2.1. Generell avgiftsplikt

Hovedregelen er som nevnt at bedrifter skal beregne merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester.

Generell avgiftsplikt gjelder blant annet for:

- salg av varer som maskiner, møbler, utstyr, nye biler, klær, mat og lignende
- ulike tjenester:
    - håndverkertjenester, blant annet snekker-, rørlegger-, maler- og annet byggearbeid
    - tekniske tjenester, blant annet elektriker- og ingeniørarbeid
    - regnskapsføring, revisjon, juridisk bistand og annen økonomisk rådgivning
    - utleie av biler, video, og lignende

Opphavsrett: Tove Hepsø, Tor Atle Hjeltnes og Stiftelsen TISIP

- reklame og markedsføring
- telefon
- frakt av varer
- persontransport med bil, tog, buss og fly (12 %)
- kinoforestillinger (12 %)
- romutleie i hotellvirksomhet (12 %)

Et dataprogram regnes som en vare etter merverdiavgiftsloven. Salg av datautstyr og programvare er derfor også avgiftspliktig.

1.2.2. Fritak fra avgiftsplikt innenfor loven

I merverdiavgiftsloven er det gitt noen generelle fritak fra avgiftsplikten. Virksomhetene som omfattes av fritakene har samme rettigheter og plikter som vanlige avgiftspliktige, men er fritatt for å beregne utgående avgift.

Virksomheter innenfor dette området:

- er fritatt for å beregne utgående avgift ved omsetning av varer og tjenester
- har rett til å trekke fra avgift ved kjøp av varer og tjenester (inngående avgift)

Eksempel på omsetning av varer og tjenester som er fritatt fra avgiftsplikt etter bestemmelsene i merverdiavgiftslovens § 6 er:

- aviser (jfr §6-1)
- elektroniske nyhetstjenester (jfr §6-2)
- bøker, inklusive lærebøker (med unntak av lovsamlinger) (jfr §6-4)
- salg og leasing av elbiler (jfr §6-7)
- brukte biler (jfr §6-7)

Nye biler er avgiftspliktige, mens omsetning av bruktbiler er fritatt fra beregning av utgående merverdiavgift. For brukte biler betales i stedet omregistreringsavgift. Bilforhandlere vil derfor vanligvis ha både avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning.

1.2.3. Omsetning utenfor avgiftsområdet – unntak fra avgiftsplikt

Mange har bedrifter som driver virksomhet som ligger helt utenfor avgiftsområdet. For disse så blir det ingen avgiftsbehandling av regnskapsbilagene. De er fritatt for å beregne utgående avgift, men har da heller ikke rett til fradrag for inngående avgift.

Her er et utvalg av virksomheter som er unntatt for avgiftsplikt jfr §3):

- helsetjenester (lege, tannlege m. v.) (jfr §3-2)
- undervisningstjenester (jfr §3-5)
- servering i elev- og studentkantiner (jfr §3-5)
- finansielle tjenester, blant annet betalingsformidling i bank og forsikringstjenester (jfr §3-6)
- billetter til teaterforestillinger (jfr §3-7)
- salg og utleie av fast eiendom (jfr §3-11)

Servering i studentkantiner er unntatt avgiftsplikt, men servering på restaurant er en avgiftspliktig tjeneste.

Opphavsrett: Tove Hepsø, Tor Atle Hjeltnes og Stiftelsen TISIP

1.2.4. Beregning og innbetaling av merverdiavgift

Merverdiavgift skal beregnes og innbetales i terminer. En termin er en periode på to måneder. Skyldig beløp skal normalt innbetales 1 måned og 10 dager (unntak for 3. termin) etter terminens utløp.

	Termin	Betalingsfrist
1.	januar – februar	10. april
2.	mars – april	10. juni
3.	mai – juni	31. august
4.	juli - august	10. oktober
5.	september - oktober	10. desember
6.	november – desember	10. februar

Samtidig med betalingen skal alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter levere mva meldingen.

Det er svært viktig å følge fristene for betaling av avgiften. Har vi startet en bedrift er det viktig at disse fristene overholdes, og at vi har så god økonomisk styring at vi er forutseende og har likviditet til å kunne betale merverdiavgiften til rett tid.

Leveres ikke mva-meldingen og avgiften betales etter forfall, får vi et avgiftstillegg og det beregnes renter (forsinkelsesrenter). I graverende tilfeller kan overtredelse av merverdiavgiften straffes med bøter eller fengsel.

1.2.5. Eksempel på inngående og utgående mva

I de eksemplene vi hadde tidligere i leksjonen om inngående og utgående faktura, så var mva utelatt for å forenkle eksemplet. Vi tar nå et helt enkelt eksempel om utregning av mva.

Jostein AS kjøper programmet ”Rambo 4” til kr 100 fra Microsoft. Prisen er uten mva og Jostein AS må betale følgende:

Programvare	100,00
+ 25 % mva	25,00
Jostein AS betaler	125,00

Her er Microsoft pålagt å kreve inn kr 25 i avgift. Denne avgiften må Microsoft betale inn videre til staten. Jostein AS betaler kr 25 i mva. Denne avgiften kan Jostein AS føre som fradrag i sitt avgiftsoppgjør til staten.

Opphavsrett: Tove Hepsø, Tor Atle Hjeltnes og Stiftelsen TISIP

Jostein AS skal videreselge Rambo-programmet. For å komme fram til en fornuftig utsalgspris legges det på 50 % avanse på innkjøpsprisen. Avanse er et prosentvis anslag som skal dekke opp indirekte kostnader og sørge for fortjeneste på produktet.

Innkjøpspris	125,00
- mva	25,00
= Kostpris fra Microsoft	100,00
+ 50% avanse	50,00
= Utsalgspris u/mva	150,00
+ mva	37,50
= Utsalgspris m/mva	187,50

Her ser vi at først måtte Jostein AS betale kroner 25 i mva når de kjøpte programmet. Videre så måtte de kreve inn en avgift på kroner 37,5 når de skulle selge ”Rambo IV” til sine kunder. I Jostein AS sitt avgiftsoppgjør til staten så blir følgende resultat:

Utgående mva	37,50
- Inngående mva	25,00
= Sum avg. til staten	12,50

Det er viktig å merke seg at merverdiavgiftsloven har mange unntak fra retten til fradrag for inngående avgift. Det er ikke mulig å føre opp utgifter til servering, representasjon eller gaver som fradrag for inngående avgift. Det samme gjelder ved kjøp og drift av personbiler.

1.7. Oppsummering

I denne leksjonen har vi gått igjennom hva merverdiavgiften er og ulike beregningsregler. Vi gikk igjennom forskjellene på inngående- og utgående merverdiavgift og hvordan en regner ut avgiftsoppgjøret til staten.

1.8. Referanser

Mervediavgifsloven (2009): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58 (08.09.22)

Stortingsvedtak om merverdiavgift (2022): https://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2021-12-14-3576 (08.09.22)

Opphavsrett: Tove Hepsø, Tor Atle Hjeltnes og Stiftelsen TISIP